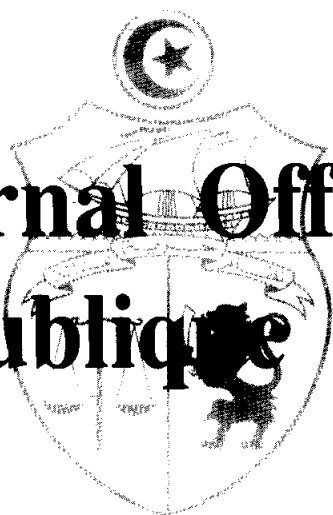




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 25 - vendredi 28 février 1986

129^e année

N° 13

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de l'intérieur

Décret n° 86-241 du 15 février 1986, portant modification du décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale 314

Décret n° 86-242 du 15 février 1986, portant modification du décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation 315

Ministère des finances

Décret n° 86-259 du 21 février 1986, modifiant et complétant le décret n° 82-1642 du 27 décembre 1982 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie 315

Nomination de receveurs des douanes 316

Nomination des vérificateurs des douanes 316

Arrêté du ministre des finances du 15 février 1986, fixant les modalités d'application de l'article 40 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 316

Arrêté du ministre des finances du 15 février 1986, modifiant l'arrêté du 27 mai 1955 tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 1^{er} de l'arrêté du 31 décembre 1982 317

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 86-249 du 15 février 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains sises à El Asfour délégation de Menzel Temime gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna (2ème tranche) 318

Décret n° 86-250 du 15 février 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles situés dans le gouvernorat de Nabeul nécessaires à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon (section Lakhouine)	319
Nomination de directeurs régionaux	320
Nomination d'un sous-directeur	320
Nomination d'un chef de service	320
Ministère des affaires culturelles	
Nomination des membres de la commission nationale sectorielle des affaires culturelles	320
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	321
Ministère des communications	
Création d'établissements postaux	321
Ministère du travail	
Nomination de chefs d'unités centrale	322
Nomination d'un chef de bureau	322
Arrêté du ministre du travail du 10 février 1986, portant délégation de signature	322
Arrêté du ministre du travail du 10 février 1986, prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des établissements du commerce et de l'industrie situés dans la ville de Sidi Bouzid	322
Création d'un comité d'entreprise	323
avis et communications	
Ministère du travail	
Avis de vacance d'emploi fonctionnel	323
Banque centrale de Tunisie	
Situation de la banque centrale de Tunisie	324

décrets, arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

STATUT

Décret n° 86-241 du 15 février 1986, portant modification du décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Sur proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment son article 96 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont abrogées les dispositions de l'article 96 du décret susvisé n° 84-748 du 30 avril 1984 et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 96. (nouveau). — Les gardiens de la paix sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 6^{ème} année incluse ou la 5^{ème} année incluse pour les candidats ayant accompli leur service militaire, et ce après avoir subi avec succès un test psycho-technique.

Art. 2. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 15 février 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Décret n° 86-242 du 15 février 1986, portant modification du décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Sur proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation et notamment son article 63 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont abrogées les dispositions de l'article 63 du décret susvisé n° 84-753 du 30 avril 1984 et remplacées par les dispositions suivantes :

MINISTRE DES FINANCES

ORGANISATION

Décret n° 86-259 du 21 février 1986 modifiant et complétant le décret n° 82-1642 du 27 décembre 1982 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne

Vu la loi n° 82-62 du 30 juin 1982, portant réglementation de la profession d'expert comptable et de la profession de commissaire aux comptes de sociétés et instituant l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie ;

Vu le décret n° 82-1642 du 27 décembre 1982, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrétons :

Article premier. — Les articles 6 et 18 du décret sus-visé n° 82-1642 du 27 décembre 1982 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) :

Le conseil de l'ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il est obligatoirement convoqué, à la demande de la moitié des membres du collège des experts comptables ou du collège des commissaires aux comptes ou des deux collèges réunis, ou à la demande du ministre des finances.

Au cas où le conseil de l'ordre ne se réunit pas suivant la périodicité et la procédure fixées par le présent décret ou le règlement intérieur ou si les résolutions, régulièrement votées par l'assemblée ou le conseil de l'ordre, ne sont pas exécutées dans les délais impartis, le ministre des finances peut, en vue d'assurer le fonctionnement normal de l'ordre, instituer un conseil provisoire de l'ordre.

Le conseil provisoire prend lieu et place du conseil de l'ordre et assure l'administration de l'ordre dans le cadre des attributions dévolues à ce dernier par l'article premier de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982. Le conseil provisoire est régi par les dispositions réglementaires relatives à l'ordre à l'exclusion de celles afférentes au nombre de sièges.

Art. 63. (nouveau). — Les surveillants de prisons sont recrutés par voie de nomination directe parmi les candidats ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 6^{me} année incluse ou la 5^{me} année incluse pour les candidats ayant accompli leur service militaire, et ce après avoir subi avec succès un test psycho-technique.

Art. 2. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 15 février 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

L'ordre du jour et les résolutions du conseil provisoire sont soumis, pour approbation, au ministre des finances.

Le conseil provisoire, dont les membres sont désignés par décision du ministre des finances, est composé comme suit :

Un représentant du ministre des finances, président ;

— trois experts comptables et trois commissaires aux comptes, membres de l'ordre.

Le conseil provisoire choisit, parmi les six membres désignés de l'ordre, un secrétaire général et un trésorier.

Le conseil provisoire est tenu de convoquer, dans un délai de six mois à compter de sa désignation, une assemblée générale des membres de l'ordre en vue d'élire le conseil de l'ordre prévu à l'article premier du présent décret. A cet effet, une assemblée générale est convoquée par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à tous les membres de l'ordre quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de cette assemblée. Le déroulement des élections est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'ordre.

Les membres élus terminent la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat du dernier conseil. Il n'est pas fait application de la règle de l'alternance lors du choix du nouveau président.

Article 18 (nouveau) :

Notobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, la commission de contrôle, prévue à l'article 8 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982, est composée des quatre membres suivants :

— deux fonctionnaires du ministère des finances, dont l'un assure la présidence.

— deux commissaires aux comptes élus par leur collège en assemblée générale.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un autre fonctionnaire, membre de la commission.

La commission de contrôle se réunit chaque fois que l'exige l'application des dispositions y afférentes de la loi n° 82-62 du 30 juin 1982 sus-visée. Elle peut également se réunir à l'effet d'examiner les questions relatives à l'application des obligations d'indépendance et de diligence professionnelle à la charge des commissaires aux comptes que lui soumet le ministre des finances,

le commissaire du gouvernement, le conseil de l'ordre, l'un quelconque des membres de l'ordre ou tout tiers intéressé.

La commission de contrôle est convoquée par son président, par lettre qui en fixe l'ordre du jour, 15 jours au moins avant la tenue de la réunion.

N'assistent pas à la réunion de la commission de contrôle les commissaires aux comptes directement concernés par la réunion.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Ces décisions sont transmises, selon le cas, au ministre des finances, au procureur de la république ou à la chambre de discipline instituée auprès de l'ordre.

Art. 2. — Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 9 du décret sus-visé n° 82-1642 du 27 décembre 1982, libellé comme suit :

L'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative du ministre des finances par lettre recommandée, adressée à tous les membres de l'ordre, quinze jours avant la date de la réunion. La lettre de convocation indique les points figurant à l'ordre du jour. La présidence de l'assemblée est assurée par le ministre des finances ou son représentant assisté d'un bureau composé de deux experts comptables et deux commissaires aux comptes élus à main levée par leur collège respectif dès l'ouverture de la séance.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Fait à Tunis le 21 février 1986

*P/ le Président de la république tunisienne
par délégation de*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATIONS

Par décret n° 86-243 du 15 février 1986 :

Monsieur Sadok El Kebir, inspecteur principal au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Sousse avec rang et prérogatives, d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 86-244 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Ben Alij, inspecteur principal au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Sfax avec rang et prérogatives, d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 86-245 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Lotfi Besbes, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Monastir avec rang et prérogative, d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 86-246 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Tahar Ben Brahim, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Ben Guerdane avec rang et prérogatives, d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 86-247 du 15 février 1986 :

Monsieur Abdelhamid Ben Attouche est chargé des fonctions de vérificateur à la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et prérogatives, d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 86-248 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Limam Jerbi est chargé des fonctions de vérificateur à la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et prérogatives, d'un chef de service d'administration centrale.

OR ET PLATINE

Arrêté du ministre des finances du 15 février 1986, fixant les modalités d'application de l'article 40 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986.

Le ministre des finances

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 40 ;

Vu le décret du 25 juin 1942, portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ainsi que les arrêtés pris pour son application.

Arrête :

Article premier. — La présentation aux bureaux de la garantie par les détenteurs d'ouvrages de platine d'or non poinçonnés pour l'essai et la marque telle que autorisée par l'article 38 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 précitée est effectuée sur présentation de la carte d'identité nationale du déposant s'il est de nationalité tunisienne, de la carte de séjour ou de son passeport s'il est étranger.

Art. 2. — Le dépôt des ouvrages présentés est constaté contradictoirement avec le déposant et fait l'objet d'une prise en charge sur un carnet à souche faisant ressortir obligatoirement outre les noms, prénoms et adresse du déposant, le numéro de sa carte d'identité nationale, de sa carte de séjour ou de son passeport, le poids des ouvrages présentés, leur identification et le titre pour lequel la marque est demandée.

Récapitulé extrait du carnet à souche est remis au déposant qui est tenu de le remettre au service lors du retrait des ouvrages.

Art. 3. — Après «essai», les ouvrages reconnus au titre pour lequel la marque est demandée sont frappés de l'empreinte du poinçon correspondant à ce titre et remis au déposant après paiement des droits d'essai, de garantie et des taxes sur le chiffre d'affaires au taux forfaitaire fixé par l'article 39 de la loi susvisée n° 85-109 du 31 décembre 1985.

Les ouvrages reconnus à un titre légal supérieur ou inférieur au titre pour lequel la marque est demandée sont frappés de l'empreinte correspondant à ce titre après paiement des droits comme ci-dessus mentionné.

Les ouvrages reconnus inférieurs au plus bas titre légal sont brisés et remis au déposant après paiement des droits d'essai au taux prévu par l'article 28 du décret du 25 juin 1942 susvisé.

Toutefois, parmi les ouvrages reconnus à un titre inférieur au plus bas titre légal, ceux qui présentent un caractère d'ancien, d'art ou de curiosité reconnu comme tel par le bureau de la garantie, ainsi que ceux chargés de pierreries ou dont le coût de la main-d'œuvre est jugé élevé, seront frappés du poinçon de «remarque» après paiement des droits et taxes correspondantes au plus-bas titre légal.

Art. 4. — Le montant des droits forfaitaires fixé par l'article 39 de la loi susvisée n° 85-109 du 31 décembre 1985 est comptabilisé à la rubrique budgétaire «2105 droit de garantie sur les matières en platine, or et argent».

Tunis, le 15 février 1986

Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

TAXE DE CIRCULATION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES

Arrêté du ministre des finances du 15 février 1986 modifiant l'arrêté du 27 mai 1955 tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1982.

Le ministre des finances;

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986;

Vu le décret du 31 mars 1955 portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1955-1956 et notamment les articles 19 à 22 relatifs à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, tel que modifié par les textes subséquents;

Vu les arrêtés du 17 mai 1955 et du 31 décembre 1982 relatifs à la perception de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

Arrête :

Article premier. — Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1er : 2ème alinéa (nouveau). — Un élément cartonné destiné à être conservé par l'automobiliste pour être représenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle et sur lequel seront imprimés :

- les armoiries de la République;
- les mentions «Taxe de circulation sur les voitures automobiles» et «Personne Morale» ou «Personne Physique»;
- le millésime de l'année d'imposition;
- la «catégorie» d'imposition avec, pour les voitures automobiles uniquement, la puissance fiscale des véhicules correspondant à cette «catégorie».

Lors de sa délivrance, le receveur des finances inscrira sur cet élément cartonné, à un emplacement prévu à cet effet, le numéro d'immatriculation du véhicule.

Pour les véhicules mis en service depuis plus de 10 ans, qui bénéficient d'une réduction de 50% du tarif de l'impôt, «cet élément cartonné» comportera en outre la mention bien apparente «demi-tarif».

Art. 2. — L'avant dernier et le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 1er : avant dernier alinéa (nouveau). — Une vignette «gratuite» dont la délivrance doit être demandée à l'autorité compétente avant la mise en circulation de son véhicule, par tout propriétaire bénéficiant de l'exonération de la taxe par suite de convention avec l'Etat Tunisien.

Art. 1er : dernier alinéa (nouveau). — Les véhicules circulant sous couvert d'un tryptique douanier et qui sont exemptés du paiement de la taxe durant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie, sont dispensés de l'apposition de la partie adhésive de la vignette durant la même période.

Art. 3. — L'article 2 de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau). — Il est créé 4 catégories de vignette selon la puissance en cylindrée et en caractéristiques pour les motocycles et vélocypèdes et 7 catégories de vignettes selon la puissance fiscale en chevaux vapeur pour les véhicules automobiles.

I. — MOTOCYCLES ET VELOCIPÉDES

1ère catégorie : Motocycle et vélocypède avec moteur auxiliaire d'une cylindrée inférieure à 50cm³ sans pédalier.

2ème catégorie : Motocycle et vélocypède avec moteur auxiliaire d'une cylindrée comprise entre 50cm³ et 125cm³ inclus type scooter.

3ème catégorie : Motocycle et vélocypède avec moteur auxiliaire d'une cylindrée comprise entre 50cm³ et 125cm³ inclus autre que ceux du type scooter.

4ème catégorie : Motocycle et vélocypède avec moteur auxiliaire d'une cylindrée supérieure à 125cm³.

II. — VEHICULES AUTOMOBILES

1ère catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale ne dépasse pas 4CV.

2ème catégorie : véhicules automobiles dont la puissance fiscale est de 5, 6 ou 7CV.

3ème catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale est de 8 ou 9CV.

4ème catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale est de 10 ou 11CV.

5ème catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale est de 12 ou 13CV.

6ème catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale est de 14 ou 15CV.

7ème catégorie : Véhicules automobiles dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 16CV ainsi que les voitures de sport quelle que soit leur puissance.

En ce qui concerne la vignette «Gratuite» la partie autocollante sera identique aux autres vignettes et barrée en diagonale d'une bande blanche. A la place du numéro correspondant à la catégorie sera imprimée la mention «Gratuite».

En ce qui concerne la vignette «Duplicata» la partie autocollante sera identique aux autres vignettes mais barrée en diagonale d'une bande blanche et avec la mention «Duplicata».

Art. 4. — L'article 2 ter de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 ter (nouveau). — La validité de la marque fiscale visée aux articles 1 et 2 ci-dessus est limitée au 31 décembre du millésime de cette marque quelle que soit la date de sa délivrance.

Toutefois, la taxe due sur les véhicules neufs en circulation au cours de l'année est acquittée au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de l'année à raison de 1/12 du montant annuel de la taxe par mois ou fraction de mois.

Art. 5. — L'article 2 quinquies de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé.

Art. 6. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). — Les receveurs des finances sont seuls autorisés à détenir, vendre et oblitérer les vignettes servant à constater le paiement de la taxe.

Art. 7. — L'article 6 de l'arrêté sus-visé du 27 mai 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). — Les récépissés de déclaration justifiant la mise à la circulation des véhicules automobiles sous le couvert de numéro de la série W 17 doivent être accompagnés d'une marque fiscale de l'année en cours, oblitérée dans les conditions précitées aux articles 1 et 3 ci-dessus.

La puissance des véhicules mis en circulation sous le couvert de ces récépissés ne peut être supérieure à celle correspondant à la «catégorie» de la vignette qui les accompagne.

La vignette délivrée pour ces récépissés ne comportera que la partie cartonnée sur laquelle le receveur des finances portera lors de sa délivrance le numéro du récépissé de la série W 17 au lieu et place du numéro d'immatriculation du véhicule tel que prévu ci-dessus.

Tunis, le 15 février 1986
Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 86-249 du 15 février 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à El Asfour, délégation de Menzel Témime, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna (2ème tranche).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporées au domaine public de l'Etat, les parcelles de terrain nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexées au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

PARCELLES IMMATRICULEES

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur les plans parcellaires	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier	Noms et prénoms des propriétaires
1	473	6556 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	1h 05 96ca	Khemaïes Ben M'Barek Ben Mohamed El Mejri
2	522 778	1952 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	1h 67a 90ca	Hamed Ben El Mokhtar Ben Ettouhami Ben El-Mekki El Maâoui
3	523	2128 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	2h 88a 32ca	1) Tahar, 2) Hassine, 3) Sadok, 4) Houria les quatres enfants de Mokhtar Ben Touhami Ben El Mekki El Maâoui. 5) Sassia Bent Abderrahmane Ben Hammouda.
4	526	5327 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	18a 70ca	Hassine Ben Mohamed Ben Boubaker Belhadj
5	535	1879 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	2h 61a 94ca	Sarra, Hager, Safia, Nebiha, Aouatef, Sonia, Zeïneb, Fatma enfants de Ali Ben Mohamed Ben Hadj Ahmed El Gharbi Ajmi, Houria, Maâouia enfants de Béchir Ben Ali Bou Aoud.
6	536	1809 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	1h 51a 84ca	1) Hatem, 2) Najeh, 3) Jalila, les trois enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben El Hadj Ahmed El Gherir.
7	614-617-620 803-806	2013 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole		Amor et Mohamed Ben Sassi Mohamed El-Arik
8	615-618 628-625 630-622 801-804 808	1878 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	4h 34a 94ca	Khélifa Ben Hamouda Ben Abdelkader El-Arik
9	(1) 784-784	1705 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	40a 91ca	1) Aouicha, 2) Khouira, 3) Chédia, les trois filles de Monsieur Mohamed Ibn El Hadj Ahmed El Gharbi

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur les plans parcellaires	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à exproprier	Noms et prénoms des propriétaires
10	485	1917 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	45a 07ca	Madame Meaouia Bent Ali Ben Ahmed Debbiche
11	798	1824 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	2h 07a 30ca	Abdelkader Ben Soliman Ben Mohamed Ezzeyeni El Maâmouri
12	802	1679 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	1h 84ca 06ca	Madame Jamila Ben Hamouda Ben Abdelkader El-Arik
13	809-810-811	1661 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	7h 08a 57ca	Mohamed Ben Es-Sadok Ben Mohamed Ben M'Hamed Ezzeyani
14	815	1660 S2 Tunis (partie)	El-Asfour	Terrain agricole	4a 13ca	Abdelkader Ben Mohamed Ben Hadj Ahmed El-Gharbi

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles de terrain sus-visées.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 15 février 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret n° 86-250 du 15 février 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles situés dans le gouvernorat de Nabeul nécessaires à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon (section Lakhoulne).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporés au domaine public de l'Etat des immeubles nécessaires à la construction du canal Medjerdah Cap-Bon entourés d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et désignés au tableau ci-après :

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan du projet	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Contenance à acquérir	Noms des propriétaires
1	959	22608/120193 (P. n° 1)	Grombalia	Terrain nu	88a 10ca	1) L'office des terres domaniales 2) Conseil de gouvernorat de Nabeul
2	980 bis	28263 T S2 (p. n° 1)	Cheiket de Turki	Terrain nu	19a 40ca	1) Amor Ben El Hédi Ben Amor Fenira 2) Mohsen Ben Mokhtar Ben Amor Fénira
3	991	28234 T S2 (P. n° 1)	Cheiket de Turki	Terrain nu	52a 90ca	1) Ahmed 2) Mohamed 3) Jamila Enfants de El Hédi Ben Ahmed El Maâkli 4) Khédija Bent Mohamed Ben Brahim El Maâkli

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan du projet	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Contenance à acquérir	Noms des propriétaires
4	1024	31439 T.S2 (P. n° 1)	Cheiket de Turki	Terrain nu	48a 54ca	1) Salha Bent Hassouna Fenira 2) Ali 3) Radhouène 4) Badreddine 5) Essia 6) Chema 7) Hayet 8) Wided 9) Noura, enfants de Abdelkrim Senoussi

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 15 février 1986
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

NOMINATIONS

Par décret n° 86-251 du 15 février 1986 :

Monsieur Zine-Messaoudi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de Béja au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-252 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Oudhini, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de Gafsa au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-253 du 15 février 1986 :

Monsieur Noureddine Karray, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de Sfax au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-254 du 15 février 1986 :

Monsieur Ahmed Yahlaoui, ingénieur des travaux de l'Etat, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de Tozeur au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

COMMISSION SECTORIELLE

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 février 1986

La commission nationale sectorielle des affaires culturelles est composée comme suit :

Président : Béchir Ben Slama — ministre des affaires culturelles

Vice-président : Ahmed Kaled — chef de cabinet

Rapporteur : Abdelmajid Ouertani — sous-directeur

Membres représentant les différents services du ministère

Ahmed Abdesslem
Ezzeddine Bach Chaouch
Abdellaziz Kacem
Mohamed Hacine Fantar
Mohamed Talbi
Mongi Chemli
Zoubeir Turki
Rachid Ferchiou
Moncef Souissi
Hamed El Abed

Amor Chedli
Laroussi Métoui
Ezzeddine Medeni
Moncef Channoufi
Jilani Bel Haj Yahia
Madame Seira Ouertani
Ammar Guizani
Béchir Zgaya
Madame Fatma Ben Bechr
Monfia Mabrouk
Samir Ayadi
Omar El Khélifi
Ammar Farhat
Taieb Zouari
Abdellaziz Ben Cheikh
Mustapha El Fersi
Salah Mehdi
Tijani Zalila
Taoufik Ben Amer
Amara Skhiri
Madame Zina Mahjoub
Taoufik Besbès
Abdellaziz Achouri

Slaheddine Ben H'mida
 Hamadi Enneifer
 Tahar Labib
 Ali Bel Arbi
 Mahmoud Guettat
 Melle Sihem Ghadira
 Mohamed Ali Hasni
 Habib Bellili
 Abderrahmen Ayoub
 Abdelbaki El Bédoui
 Fathi Zghanda
 Madame Chrifa Smaoui
 Madame Nadia Attia
 Ali Louati
 Abdelkader Kébili
 Abdelwaheb Dakhli

Membres représentant les différents ministères

Premier ministère et comité de l'environnement : Mustapha Masmoudi — Abderrahman Rhouma
 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Abdelkader El M'hiri
 Ministère de l'économie nationale : Rachid Tekaya — Said Jaoudi
 Ministère de l'éducation nationale : Mustapha Ben Nejma — Boubaker Ben Frej

Ministère de l'équipement et de l'habitat : Chawki Ben Abdellah
 Ministère des affaires sociales : Habib Louzi — Mohamed Zitouni
 Ministère de la jeunesse et des sports : Mohamed Salah Toumi
 Ministère de l'intérieur : Toumi Lajimi
 Ministère du plan : Rachid Barouti — Jamila Boughanmi
 Ministère des finances : Nasreddine Zarrouk
 Ministère du tourisme et de l'artisanat : Abdelhafidh Fadhlou — Rachid Ghorbal — Ahmed Smaoui — Wahid Braham
 Ministère de la santé publique : Mourad Ghachem
 Ministère des transports et communications : Mohamed Boumaiza
 Ministère de la famille et de la promotion de la femme : Ali Zaiem — Sabra Sadallah

Membres représentant les organisations nationales

Le parti socialiste destourien : Ali Berraies
 Union générale des travailleurs tunisiens : Abderrazek El Faki
 Union nationale des agriculteurs tunisiens : Ali Chebbi
 Union tunisien de la jeunesse : Kamel Askri — Slah Ansari — Mohamed Mefteh
 Union national des femmes tunisiennes : Mongia Mabrouk — Zeineb Aniba — Fathia Khriji
 Union tunisien de l'artisanat et du commerce : Ali M'Kaïssi
 Union national des travailleurs tunisiens : Hassen Hamoudia

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 86-255 du 15 février 1986 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs d'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Loussif Abdallah	Faculté de Théologie	Sciences du Coran	29 octobre 1985
Elaouani Mohamed Hédi	Ecole normale supérieure de Bizerte	Sciences biologiques	9 décembre 1985
Roudelsi Mohamed Sadok	Faculté des sciences et techniques de Monastir	Chimie	9 décembre 1985

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

RECETTES POSTALES

Par arrêté du ministre des communications du 10 février 1986 :

Sont créées à compter du 1er février 1986 deux recettes supplémentaires à El Makarem et Lessouda rattachées au bureau de Sidi Bouzid.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

NOMINATIONS

Par décret n° 86-256 du 15 février 1986 :

Monsieur Laid Trabelsi, conciliateur en chef est chargé des fonctions de chef de l'unité centrale de conciliation dans le secteur des industries et des services au ministère du travail.

Dans cette situation monsieur Laid Trabelsi a rang, prérogatives et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 86-257 du 15 février 1986 :

Monsieur Mohamed Ridha Saad, conciliateur en chef, est chargé des fonctions de chef de l'unité centrale de conciliation dans le secteur de l'agriculture et des industries agricoles et extractives au ministère du travail.

Dans cette situation monsieur Mohamed Ridha Saad a rang, prérogatives et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 86-258 du 15 février 1986 :

Monsieur Abdelmegid Esseghir, conciliateur général, est chargé des fonctions de chef du bureau central de la conciliation au ministère du travail.

Dans cette situation monsieur Abdelmegid Esseghir a rang, prérogatives et avantages de directeur d'administration centrale.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du travail du 10 février 1986, portant délégation de signature.

Le ministre du travail

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 85-1338 du 23 octobre 1985, portant nomination du ministre du travail ;

Vu le décret n° 85-96 du 16 janvier 1985, chargeant monsieur Mokhtar Hedriche, administrateur des fonctions d'inspecteur principal adjoint des affaires sociales au ministère des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mokhtar Hedriche, administrateur au ministère du travail chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint est habilité à signer par délégation du ministre du travail à l'exclusion des actes à caractère réglementaire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions ainsi que les actes ci-dessous énumérés concernant la gestion financière.

- 1) Les ordonnances de paiement et de virement.
- 2) Toutes les propositions d'engagement des dépenses.
- 3) Les pièces justificatives des dépenses et les ordres de recettes.
- 4) Bons de commande.

Art. 2. — Monsieur Mokhtar Hedriche est autorisé à subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 février 1986

Le ministre du travail
NOUREDDINE HACHED

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

FERMETURE HEBDOMADAIRE

Arrêté du ministre du travail du 10 février 1986, prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des établissements du commerce et de l'industrie situés dans la ville de Sidi Bouzid.

Le ministre du travail;

Vu le code du travail et notamment ses articles 95 à 105;

Vu l'arrêté du 28 juin 1962 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements du commerce et de l'industrie à Sidi Bouzid.

Vu les demandes formulées par l'union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Sidi Bouzid.

Vu l'avis du gouverneur de Sidi Bouzid

Arrête :

Article premier. — Le jour de repos hebdomadaire obligatoire dans les établissements du commerce et de l'industrie exerçant dans la zone communale de la ville de Sidi Bouzid est fixé comme suit :

— Le lundi pour les établissements du commerce et de l'industrie situés dans le quartier est de la ville, limité par la rue du 20 mars 1956.

— Le mardi pour les établissements du commerce et de l'industrie situés dans le quartier ouest de la ville, limité par la rue du 2 mars 1934.

Art. 2. — Ne sont pas couverts par les dispositions de l'article premier ci-dessus, les établissements exerçant les activités ci-après et, qui devront fermer le même jour dans tout le périmètre communal de la ville de Sidi Bouzid comme suit :

— Le samedi : pour les auto-écoles

— Le dimanche : pour les ateliers de mécanique, les établissements de vente de pièces de rechange, et les établissements de commerce de gros, des produits alimentaires.

— Le lundi : pour les boucheries et les ateliers de menuiserie.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2ème du présent arrêté seront suivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 234 et suivants du code du travail.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 28 juin 1962 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements du commerce et de l'industrie à Sidi Bouzid.

Tunis, le 10 février 1986

Le ministre du travail
NOUREDDINE HACHED

Vu

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

COMITE D'ENTREPRISE

Par arrêté des ministres de l'économie nationale et du travail du 7 février 1986

Est homologuée la décision n° 230 prise par la commission prévue par l'article 157 du code du travail et relative à l'établissement d'un comité d'entreprise au sein de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolière E.T.A.P. 11, avenue Khéreddine Pacha — Tunis

avis et communications

MINISTERE DU TRAVAIL

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Désignation de l'identité administrative	Nature de postes vacants	Nature de la fonction	Conditions particulières	Conditions réglementaires
Direction de l'inspection du travail	1	Directeur de l'inspection du travail	— La nomination à cet emploi a issu parmi les administrateurs en chef (ou grade équivalent), justifiant de trois années d'ancienneté dans leur grade. — Sous-directeurs d'une administration centrale ayant exercé cette fonction durant 3 années.	— Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : — avoir une connaissance approfondie en matière de législation de travail et de la sécurité sociale; — justifier d'une expérience confirmée dans la pratique de l'inspection du travail en matière de prévention et règlement des conflits du travail.

— Les candidats intéressés remplissant les conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de publication du présent avis une demande accompagnée de leur curriculum vitae en doubles exemplaires dont l'une doit être adressée au ministère du travail (service du personnel) et l'autre adressé au Premier ministre direction générale de la fonction publique.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 31 décembre 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	244.835,850
Avoirs en devises	184.130.901,064
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	114.014.414,629
Compte courant postal	3.982.444,112
Effets escomptés	740.248.021,505
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	15.482.480,651
Effets à l'encaissement	16.653.528,211
Intervention sur le marché monétaire	—
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	139.826.193,490
Immobilisations	14.326.210,783
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	189.833.814,167
Débiteurs divers	25.313.461,610
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	171.833.694,281
	1.663.419.673,302

passif

Billets et monnaies en circulation	654.793.153,418
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.833.807,962
Interventions sur le marché monétaire	2.260.000,000
Comptes du gouvernement	84.161.790,230
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	15.252.438,419
Autres engagements à vue et à terme	115.427.585,396
Déposants d'effets à l'encaissement	16.653.528,211
Comptes de coopération économique	115.150.739,152
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	189.833.814,167
Créditeurs divers	135.059.029
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	232.949.640,471
	1.663.419.673,302

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Situation générale décadaire au 10 janvier 1986

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	244.835,850
Avoirs en devises	165.961.530,905
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	113.543.963,360
Compte courant postal	3.999.318,555
Effets escomptés	725.006.675,659
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	12.778.906,687
Effets à l'encaissement	8.689.266,877
Intervention sur le marché monétaire	70.560.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	9.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	139.826.193,490
Immobilisations	14.326.210,783
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	192.002.013,547
Débiteurs divers	4.201.244,242
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	143.949.607,338
	1.642.619.440,242

passif

Billets et monnaies en circulation	648.211.350,643
Comptes courants des banques et des établissements financiers	5.047.494,461
Comptes du gouvernement	111.103.744,849
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	15.256.473,379
Autres engagements à vue et à terme	114.740.921,878
Déposants d'effets à l'encaissement	8.689.266,877
Comptes de coopération économique	114.680.287,883
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	192.002.013,547
Créditeurs divers	139.453,244
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	200.780.316,634
	1.642.619.440,242

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

En Arabe

CODE DE PROCEDURE PENALE

Revu et Commenté par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUÏ CHEBBI

Prix : 3D,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par vole postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

VIENT DE PARAÎTRE

- ***Tarif et nomenclature des actes professionnels
des médecins, pharmaciens-biologistes,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes
et auxiliaires médicaux***

&

- ***Tarif d'hospitalisation et de consultation privée
du personnel médical hospitalo-universitaire***

Revus et mis à jour

Prix : 3 D,500

***En vente à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.***

Toute commande par voie postale normale est majorée de 0,500 D.
et par la voie recommandée de 1,000 D.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7